



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/124/2023
מס' בקשה: 6/209/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעת:

גנה טימור, ת.ז. 322537382
שיר השירים 1, אלקנה
טל': 052-4348705

נגד

הנתבעים:

1 מדני דוד, ת.ז. 041390089
2 מדני שרה, ת.ז. 041361379
באמצעות ב"כ: עו"ד אלפסי שמעון
מנצורה 1, ראש העין
טל': 054-2205940 פקס: 039306251

פסק דין

לפניי בקשה לסילוק על הסף, שהוגשה על ידי הנתבעים בתאריך 19.3.2023 (להלן – "הבקשה").

הרקע להליך

1. התביעה עניינה מתן צו עשה המורה לנתבעים להסיר את התנגדותם לבקשה להיתר שהגישה התובעת (בקשה להיתר מספר 202114911 שפורסמה בתאריך 15.1.2023 להלן – "הבקשה להיתר"), ולחייב את הנתבעים לחתום על אישור בניה בקו 0 וכן לחייבם להימנע מכל פעולה המפריע לתובעת לנצל את מלוא זכויות הבנייה בהתאם להסכם חלוקה ושיתוף שנכרת בין הצדדים בתאריך 19.12.2018 (להלן "הסכם השיתוף").

2. הבית מושא הסכסוך נמצא ברחוב סעדיה גאון 17-19, ראש העין, המוכר כחלקה 53 בגוש 4253. (להלן – "הבית המשותף"). כעולה מצו רישום הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/124/2023
מס' בקשה: 6/209/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף, הוא נרשם בתאריך 16.11.1961 וכעולה מנסח המקרקעין ומצו רישום הבית המשותף, על הבית המשותף חל התקנון המצוי.

הצדדים להליך ומהלך הדין

3. התובעת, גב' גנה טימור, היא הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 2 בבית המשותף (להלן-"התובעת").
4. הנתבעים, גב' מדני שרה ומר מדני דוד, הם הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 1 בבית המשותף (להלן-"הנתבעים").
5. בתאריך 1.3.2023, הוגשה התביעה, ובתאריך 9.3.2023, עוררתי מיוזמתי את שאלת הסמכות העניינית, והוריתי לתובעת להבהיר מהו מקור סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין (להלן-"המפקח") לדון בהליך, כאשר על פניו, מקורו בסעד חוזי.
6. בתאריך 12.3.2023, הגישה התובעת הבהרה בדבר הסמכות העניינית, ובתאריך 19.3.2023, הגישו הנתבעים את הבקשה שבכותרת, עליה הגיבה הנתבעת בתאריך 22.3.2023.
7. בתאריך 30.3.2023, הגישו הנתבעים את כתב הגנתם, ובתאריך 4.4.2023, הגישה התובעת את כתב התשובה לכתב ההגנה, וכן התייחסות נוספת לעניין הבקשה לסילוק על הסף.

תמצית טענות הנתבעים בבקשה לסילוק התביעה

8. יש לדחות את התביעה נגד הנתבעים שכן למעשה התובעת מבקשת שהמפקח ישמש כערכאת ערעור על החלטות הוועדות התכנוניות, הן המקומית והן המחוזית, אשר דחו את ערר התובעת.
9. הסעד המבוקש הוא סעד תיאורטי, גורף וכוללני, שלא ניתן לאכיפה ומשכך אין לאפשרו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/124/2023
מס' בקשה: 6/209/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. חל על התובעת השתק שיפוטי שכן הסכם השיתוף שעליו מסתמכת התובעת בתביעתה, קובע באופן מפורש כי עניינו בתב"ע הקיימת באותה עת, לרבות הקלות על פיה, למעט הקלות בקווי בניין (סעיף 4.4 להסכם השיתוף), וכך הוא לא חל לגבי תכנית עתידית.

תמצית טענות התובעת בתגובתה לבקשה לסילוק על הסף

11. אין לדחות את התביעה, שכן התביעה ממוקדת ועניינה בבקשה ספציפית להיתר, ולא בבקשה עתידית. בניגוד לטענת הנתבעים, אין התובעת מבקשת מהמפקח לדון בסעד שנדחה על ידי הוועדות התכנוניות.

12. הסעד המבוקש להסרת התנגדות הנתבעים, מקורו בהסכם השיתוף הקובע באופן מפורש כי הצדדים מתחייבים להימנע מלהפריע או למנוע זה מזה לנצל את כל זכויות הבניה (סעיף 4.3 להסכם השיתוף), ומשכך יש למפקח סמכות לדון בהליך. אף הנתבעים לא חולקים על הסכם השיתוף ועל תנאיו.

13. כפי שצוין במסמך ההבהרה שהוגש בתאריך 12.3.2023, למפקח יש סמכות לדון בסכסוך זה, מכוח הוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן-"חוק המקרקעין"), מה עוד שבית המשפט העליון קבע שיש להרחיב את סמכותו של המפקח באופן נרחב לרבות זכויות וחובות שהוסדרו בהסכם שיתוף, אף ערכאה זו, דנה בעבר בסכסוך בבית משותף בקשר להסכם שיתוף.

14. לפיכך יש לדחות את הבקשה לסילוק על הסף, ולהורות על הקדמת מועד הדיון שכן בחודש מאי או יוני, צפוי דיון בוועדה המקומית, אשר צפויה לדון בהתנגדות שהגישו הנתבעים לבקשה להיתר.

15. יצוין כי בתאריך 4.4.2023, הגישה התובעת מסמך משלים נוסף, שבו חזרה על עיקר טענותיה והגיבה לכתב ההגנה שהגישו הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/124/2023
מס' בקשה: 6/209/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ההחלטה:

16. תחילה יודגש כי ער אני לכך, כי לא בנקל תסולק תביעה, שכן הכלל הוא שרק במקרים חריגים ויוצאי דופן ישתמש בית המשפט בסמכותו להורות על סילוק הסף של תובענה, וזאת בהעדר אפשרות, ולו קלושה, שבירור התובענה יזכה את התובע בסעד המבוקש (ע"א 1985/19 אורתם סהר הנדסה בע"מ נ' פרויקט אורנים בע"מ (נבו 06.01.2021); רע"א 6938/19 אילני נ' ברוך (נבו, 20.8.20)).

17. אלא שלאחר עיון בכתב התביעה, בכתב ההגנה, בבקשה ובתגובה, הגעתי למסקנה כי אין בסמכותי העניינית לדון בהליך. להלן נימוקיי.

18. שאלת הסמכות העניינית היא שאלה הדורשת תשובה ברורה וחדה, וקיומה של אי-בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות הענייניות בין הערכאות הדיוניות השונות עלול לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרום לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה [(רע"א 6500/19 גבריאלי נ' אשד, [פורסם בנבו] בפסקה 10 (7.5.2020); רע"א 7513/15 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית, [פורסם בנבו], פסקה כ"א (21.3.2016)].

19. כפי שכבר כתבתי בעבר [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 692/21 סבלין אלכסנדרה נ' דוד צבי (נבו 24.05.2022)], סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (לפרק ו' לחוק "בתים משותפים"), המורנו לאמור:

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59 ו-59 עד 59, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/124/2023
מס' בקשה: 6/209/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.
(ההדגשה אינה במקור מ"פ)

20. הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו מיהות הזכאים לתבוע בסכסוך המתברר לפני המפקח על רישום מקרקעין, לאמור:

"ואלה הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:
(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;
(2) נציגות הבית המשותף."

21. בהתאם להוראות דין אלה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בהליך שלפניו. האחד, **מהות הסכסוך** במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, **זהות הצדדים** במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 **נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ**, פסקה 20 (נבו 17.3.2016)).

22. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית משותף **לפי התקנון החל על הבית המשותף**, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. כמו כן, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/124/2023
מס' בקשה: 6/209/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

23. כמו כן, כידוע, המבחן ביחס לחלוקת הסמכות העניינית בין בתי המשפט האזרחיים השונים הוא מבחן הסעד, לפיו זהות הערכאה המוסמכת לדון בתובענה תיקבע, ככלל, על פי הסעד המבוקש בכתב התביעה ולא על פי עילת התביעה [ראו והשוו רע"א 4962/19 לוקי בניה ופיתוח בע"מ נ' דנקנר, פסקה 25 (19.11.2019); רע"א 6500/19 ד"ר שרון גבריאלי נ' ורד אשד, פסקאות 17-20 (נבו 7.5.2020)].

24. ובמיושם לענייננו - בנסיבות דנן, אומנם מתקיים תנאי "זהות הצדדים" שכן הצדדים להליך הם בעלי דירות בבית המשותף. אלא שלא כך בקשר לתנאי "מהות הסכסוך". עיון בתביעה מעלה כי הסעד המבוקש הוא סעד של אכיפת חוזה - הסכם השיתוף - שמכוחו מבקשת התובעת כי יינתן צו עשה המורה לנתבעים להסיר את התנגדותם לבקשה להיתר ולחייב את הנתבעים לחתום על אישור בניה בקו 0 וכן לחייבם להימנע מכל פעולה המפריע לתובעת לנצל את מלוא זכויות הבנייה בהתאם להסכם השיתוף (סעיף 11 לכתב התביעה).

25. הצדדים לא חלוקים על כך שנכרת ביניהם הסכם שיתוף, שאומנם לא נרשם במרשם אך אין ספק שהוא מחייב את שני הצדדים אשר חתמו עליו [סעיף 29 לחוק המקרקעין; ע"א 48/16 ציון דהאן נ' יגאל שמחון (נבו 9.8.2017); ע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ, פ"ד נז(2) 385]; (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 634/19 חבאני גדעון נ' קומימי בנימין, בפסקה 47 (נבו 13.12.2021) (להלן "חבאני"), אלא שהסכם השיתוף, אינו "תקנון" המאפשר למפקח לדון בזכויות או חובות בעלי הדירות מכוחו של התקנון.

26. כאמור, לטענת התובעת, בסמכותו של המפקח לדון בפרשנות הסכם השיתוף, שכן סעיף 72(א) לחוק המקרקעין קובע כי למפקח סמכות לדון ב"סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון...". אלא שאני סבור כי טעות נפלה בידי התובעת. הסכם שיתוף, בוודאי כזה שלא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/124/2023
מס' בקשה: 6/209/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נרשם, אינו בגדר "תקנון" שמשעה שנרשם, הוא בעל מעמד קנייני [סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין; (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 722/20 **נציגות הבית המשותף ברח' תל חי 40 כפר סבא נ' חב' כהן יצחק בית מסחר לכלי בית בע"מ**, בפסקאות 23-24 (נבו 23.03.2022)]. בשעה שמעמדו של הסכם השיתוף בענייננו, אינו קנייני, אלא חוזי. וממילא בשעה שהסעד המבוקש הוא אכיפת החוזה, אין למפקח סמכות עניינית להכריע בסעד המבוקש.

27. אציין כי עניין **חבאני** לעיל, שהובא בתגובת התובעת, לא יכול לסייע לה שכן הסעד המבוקש שם היה סילוק יד ולא סעד ישיר של אכיפת הסכם השיתוף. כך גם פסק הדין בעניין ע"א 3700/15 **אורי רוט נ' מיכל עגנון** (נבו 27.06.2016) שלטענת התובעת מרחיב את סמכות המפקח לדון גם בנושאים נוספים, לא יכול לסייע לתובעת שכן עניינו בחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 ולא בהרחבת סמכותו של המפקח לדון בכל סכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף [עש"א (מחוזי ת"א) 45248-03-21 **ניר נעם נ' נאור (ששון) דוד ז"ל עי ליאור שחטר**, בפסקה 14 (נבו 13.07.2021)].

28. לפיכך, משלא מתקיים התנאי היסודי בדבר "מהות הסכסוך", איני מוסמך לדון בתובענה שלפניי.

29. התלבטתי האם להעביר את הבקשה מכוח סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, לבית המשפט המוסמך. שכן, ככלל בהיעדר סמכות עניינית, יש להעדיף את העברת התביעה לערכאה המוסמכת על פני מחיקתה. אלא שמקרה זה הוא מקרה חריג, שבו יש למחוק את התביעה ולא להעבירה לערכאה מוסמכת, שכן במקרה זה, טוב תעשה התובעת, אם תשקול היטב את העילות המבוקשות על ידה, כדי שיתבררו לפני הערכאה המוסמכת. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בעניין עש"א (מחוזי י-ם) 58158-05-19 **סלים מוהדב נ' אריאל וורסמר רישוד**, בפסקה 17 (נבו 03.10.2019): **"סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט אינו מחייב את בית המשפט חסר הסמכות להעביר את הדיון לבית המשפט המוסמך, אלא מעניק לו סמכות לעשות כן, לפי שיקול דעתו. כפי שנקבע בפסיקה, ייתכנו מקרים בהם עדיף שבית המשפט יסלק תובענה על הסף עקב חוסר סמכות ולא יורה על העברתה (עע"מ 6848/10 ארז נ' עיריית גבעתיים 30/5/2012).** לאור העולה מכתב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/124/2023
מס' בקשה: 6/209/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התביעה, כי תיקון הצו מתבקש לצורך הכרעה במערכת היחסים הקניינית שבין הצדדים, מקובלת עליי החלטתה של המפקחת הנכבדה לסלק את התביעה על הסף, ולהימנע מלהעבירה לבית המשפט המוסמך או ל"האיר את עיניו" של המערער בדבר הערכאה המוסמכת לדון בתביעה. כפי שקבעה המפקחת, ראוי שהמערער ישקול היטב את העילות הנטענות על ידו ואת הסעדים להם הוא עותר, ויפעל בהתאם לדין".

לסיכום:

30. לאור כל האמור לעיל, **התביעה תימחק**, כאשר אין במחיקת התביעה כדי לחסום את התובעת לפנות בהליך מתאים לערכאה המוסמכת, וזאת בלי שיהיה בכך כדי להביע עמדה בקשר לסיכויי ההליך ככל שיהיה כזה.

31. **אשר להוצאות הבקשה** בהתאם לתקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018- לאחר שהבאתי בחשבון את העובדה כי שאלת הסמכות העניינית התעוררה מיוזמתי, עם זאת הנתבעים נאלצו להגיש כתב הגנה, התובעת תשלם לנתבעים את הוצאות הבקשה, בסך כולל של 1,200 ₪. הוצאות הבקשה ישולמו בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו בהפרשי הצמדה וריבית מהיום, ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

32. הדיון הקבוע לתאריך 9.10.2023 - מבוטל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתן היום, כ"ז ניסן תשפ"ג, 18 אפריל 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה